"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ

2018 8 ж. "25" 08 ЖҮРГІЗІЛДІ
КУӘЛІК № 50443-1901-ЗТБ
БСН 180840026087

УТВЕРЖДЕН
Протоколом
Учредительного собрания учредителей №1 от 20 июля 2018 г.

УСТАВ
Объединения юридических лиц
«ЕВРАЗИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОРНЫХ НАУК»

г. Астана, 2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ОЮЛ «Евразийская Академия Горных Наук» (в дальнейшем Академия или ЕАГН) является независимой, самоуправляемой, профессиональной, научной, творческой общественной организацией, объединяющей ведущих ученых и специалистов стран-учредителей Академии в области горного дела, геологии, разработки техники и технологии добычи и переработки твердых, жидких и газообразных полезных ископаемых, проектирования, строительства и эксплуатации горнодобывающих предприятий, горной экологии, горного права, экономики и управления.

1.2. Академия создана и действует в соответствии с Конституцией и другими законодательными актами Республики Казахстан, а также осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава.

1.3. Академия является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет установленные законами Республики Казахстан и настоящим Уставом обязанности, выступает от своего имени в суде и арбитраже.

1.4. Академия имеет самостоятельный баланс, счета в банках, в том числе валютный, имеет право осуществлять любые кредитно-финансовые операции в установленном законом порядке.

1.5. Академия имеет круглую печать, штамп с обозначением своего наименования, эмблему и другие атрибуты и символику юридического лица, подлежащие регистрации в установленном законодательством порядке.

1.6. Наименование Академии:

Наименование Академии на казахском языке:

Полное наименование: «Еуразиялық Тау-Кен Ғылым Академиясы» Заңды тұлғалар бірлестігі

Сокращенное наименование: «ЕТКҒА» ЗТБ.

Наименование Академии на русском языке:

Полное наименование: Объединение юридических лиц «Евразийская Академия Горных Наук».

Сокращенное наименование: ОЮЛ «ЕАГН».

регистрируется в установленном законом порядке.

1.7. Местонахождение Академии - 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул. Кунаева, 29/1, Бизнес-центр «Дипломат», офис 1707.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью и предметом деятельности Академии являются:

• содействие развитию горнопромышленных комплексов ;

• выявление приоритетных направлений научных исследований, перспективных проектных и опытно-конструкторских разработок, координация указанных исследований1 и разработок, финансирование на долевой основе представляющих взаимный интерес работ, проектов, программ;

• проведение независимых фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям горной науки;

• содействие совершенствованию процесса подготовки и переподготовки специалистов для отраслей горно-металлургической промышленности.

2.2. Основными задачами Академии являются:

• содействие формированию стратегии научно-технического и социально-экономического развития горнопромышленных комплексов, отраслевых и целевых программ в области горнодобывающего и перерабатывающего производств;

• координация мер по совершенствованию и координации нормативно-методических документов, регламентирующих научно-исследовательскую деятельность в области геологоразведки с учетом принятых в мировой практике требований к содержанию работ по стадиям, классификации запасов полезных ископаемых, форме и содержанию геологических отчетов, балансов запасов полезных ископаемых и другой геологической информации;

• анализ конъюнктуры мирового рынка минерально-сырьевых ресурсов, а также мировых достижений в области науки, техники, технологии, выработка взаимоприемлемых стратегии и тактики действий на мировом горно-геологическом рынке товаров и услуг;

• содействие в осуществлении скоординированных мероприятий по подготовке и повышению квалификации кадров, в том числе в учебных заведениях других стран, организации школ и курсов бизнеса, маркетинга, менеджмента;

• осуществление мер, направленных на создание банка данных в области горного дела, структурированного по направлениям горной науки и техники, конкретным изготовителям оборудования, поставщикам материалов, исполнителям работ и услуг и т.д.;

• создание и применение механизмов правовой защиты и обеспечения социальных гарантий специалистов, привлекаемых для работы на горно-геологические объекты;

• содействие в развитии опытно-промышленной и материально-технической базы научных работ в области геологи, горного дела, охраны окружающей среды;

• содействие в проведении симпозиумов, конкурсов, выставок и других аналогичных мероприятий горно-геологического профиля;

• поощрение научно-изыскательских работ, выполняемых в области горного дела и геологии, международными и государственными премиями;

• разработка прогнозов социально-экономических последствий

отработки месторождений полезных ископаемых;

• организация и проведение совместных независимых научных исследований по актуальным проблемам горного дела;

• содействие в разработке проектов законов и иных нормативных актов стран-учредителей Академии, касающихся вопросов, связанных с целями и задачами деятельности Академии;

• развитие научно-технического сотрудничества с государственными, общественными, научными и производственными организациями и предприятиями;

• содействие подготовке и переподготовке кадров для горнодобывающих отраслей промышленности;

• развитие международных научно-технических связей в области горных наук и производства;

• содействие охране прав творческих работников и интеллектуальной собственности на национальном и международном уровнях.

2.3. Для реализации уставных целей Академия в соответствии с действующими законодательствами имеет право:

• заниматься предпринимательской деятельностью для достижения целей, определенных Уставом, создавая для этого в установленном порядке хозяйственные товарищества;

• быть членом и учредителем научных обществ, объединений, ассоциаций, союзов, центров, в том числе международных;

• учреждать средства массовой информации и осуществлять информационно-издательскую деятельность по уставной тематике;

• организовывать и проводить выставки, конкурсы, научные, научно-практические и иные семинары, конференции, конгрессы, симпозиумы, совещания по проблемам, входящим в круг интересов Академии и соответствующим ее уставным целям.

3. ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Академия обязана:

• соблюдать законодательство, нормативные акты города юридической регистрации Академии, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;

• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;

• представлять информацию о своей деятельности всем лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и Учредительным договором Академии.

3.2. Академия обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу своего штатного аппарата.

3.3. Стороны принимают во внимание специфические условия развития стран-учредителей Академии и признают возможность

постепенного осуществления поставленных целей и задач.

4. ЧЛЕНЫ АКАДЕМИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК, ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ И ВЫХОДА ИЗ НЕЕ

4.1. Члены Академии подразделяются на:

- Действительные члены Академии;
- Член-корреспонденты Академии;
- Академические Советники Академии.
- Корпоративные члены Академии;
- Ассоциированные члены Академии;
- Почетные члены Академии.

4.1.1. Действительными членами Академии могут быть ученые, имеющие степень доктора наук, внесшие большой вклад в развитие горных наук и промышленности, обогатившие горную науку открытиями и научными трудами, поддерживающие цели и задачи Академии, признающие настоящий Устав и уплачивающие членские взносы.

4.1.1.1. Члены Высшего академического совета ЕАГН после утверждения автоматически становятся действительными членами ЕАГН;

4.1.1.2. Члены Президиума ЕАГН после их избрания и утверждения автоматически становятся действительными членами ЕАГН.

4.1.2. Член-корреспондентами Академии могут ученые, имеющие степень доктора или кандидата наук, доктора PhD, внесшие существенный вклад в развитие горных наук, поддерживающие цели и задачи Академии, признающие настоящий Устав и уплачивающие членские взносы.

4.1.3. Академическими Советниками Академии могут быть научные работники, имеющие степень кандидата или магистра наук, внесшие вклад в развитие горных наук, поддерживающие цели и задачи Академии, признающие настоящий Устав и уплачивающие членские взносы.

4.1.4. Корпоративными членами Академии могут быть общественные объединения, ассоциации, союзы, университеты, институты, научно-технические организации, научно-производственные объединения, национальные компании, холдинги, Фонды и прочие субъекты, юридические лица, ведущие деятельность в области горного дела, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, поддерживающие цели и задачи Академии, признающие настоящий Устав и уплачивающие членские взносы.

4.1.5. Ассоциированными членами Академии могут быть юридические лица, оказывающие услуги, выполняющие работы, производящие технику и оборудование, запасные части в области горного дела, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, поддерживающие цели и задачи Академии, признающие настоящий Устав и уплачивающие членские взносы.

4.1.6. Почетными членами Академии могут быть ученые, а также

руководители предприятий, руководители государственных органов, учебных заведений и руководители других юридических лиц независимо от организационно-правовых форм, внесшие существенный вклад в развитие горнопромышленного комплекса и в решение важнейших научно-технических проблем, поддерживающие цели и задачи Академии, признающие настоящий Устав

4.2. Вступление в члены Академии является добровольным, согласно утвержденному Положению о приеме в члены Академии.

4.3. Прием в члены Академии осуществляется путем подачи письменного заявления физического лица в Президиум Академии, который рассматривает его и принимает соответствующее решение большинством голосов.

4.4. Прием в члены Академии общественных объединений, юридических лиц осуществляется Президиумом Академии на основании ходатайства соответствующего руководящего органа общественного объединения, юридического лица.

4.5. Выход из членов Академии свободный, на основании направляемого в Президиум Академии личного заявления физического лица, а выход общественных объединений, юридических лиц - на основании письменного уведомления. Решения Президиума Академии по данному вопросу не требуется.

4.6. Члены Академии имеют равные права:

- на участие во всех мероприятиях и в видах деятельности Академии;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы Академии;
- на публикацию авторских материалов в изданиях Академии;
- на участие в работе творческих объединений, ученых советов, независимых экспертных советов по направлениям деятельности Академии;
- на получение необходимой информационной, консультационной, организационной и иной помощи.

4.7. Члены Академии имеют равные обязанности:

- выполнять требования настоящего Устава;
- участвовать в работе по реализации целей и задач Академии;
- своевременно уплачивать вступительные и членские взносы;
- не допускать действий, порочащих цели и задачи Академии.

4.8. Члены Академии за несоблюдение Устава, невыполнение решений руководящих органов, либо за действия, порочащие цели и задачи Академии, могут быть исключены из числа членов Академии решением Президиума Академии.

4.9. Члены Академии не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность Академии.

4.10.Члены Академии не отвечают по обязательствам Академии, а Академия не отвечает по обязательствам своих членов.

5. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМАИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Высшим руководящим органом Академии является – **Общее собрание учредителей (ОСУ)** и созывается не реже одного раза в год по инициативе любого из его членов.

5.1.1. ОСУ правомочно, если на нем присутствуют все члены-учредители Академии

5.1.2. В заседании ОСУ принимают участие первые руководители организаций учредителей, либо их доверенные лица при наличии доверенности.

5.1.3. В заседании ОСУ могут принимать участие без права решающего голоса другие юридические и физические лица по согласованию со всеми членами ОСУ.

5.1.4. К исключительной компетенции ОСУ Академии относится:

5.1.4.1. принятия, внесения изменений и дополнений в учредительные документы некоммерческой организации;

5.1.4.2. добровольной реорганизации и ликвидации некоммерческой организации;

5.1.4.3. определения компетенции, организационной структуры, порядка формирования и прекращения полномочий органов управления некоммерческой организации;

5.1.4.4. определения порядка и периодичности представления финансовой отчетности исполнительных органов, а также порядка проведения проверки контрольным органом и утверждения их результатов;

5.1.4.5. принятия в пределах, установленных законодательными актами, решения об участии некоммерческой организации в создании или деятельности других юридических лиц, своих филиалов и представительств;

5.1.4.6. принятие новых учредителей в ЕАГН;

5.1.4.7. утверждение Устава и внесение в него изменений;

5.1.4.8. принятие решения о ликвидации и реорганизации ЕАГН;

5.1.4.9. утверждение стратегии развития ЕАГН;

5.1.4.10. принятие стратегических решений по направлениям развития Академии;

5.1.4.11. принятие иных решений, не противоречащих настоящему Уставу;

5.1.4.12. создание и содержание офиса вице-президента в стране нахождения Учредителя;

5.1.4.13. определение членов Высшего Академического совета.

5.1.5. Все решения ОСУ принимаются, если за них проголосовало 2/3 присутствующих

5.2. Коллегиальным органом Академии является – **Высший Академический Совет (ВАС)**, которое формируется из числа предложенных

учредителями кандидатур в количестве 5 человек по 1 человеку от каждого Учредителя

5.2.1. К исключительной компетенции ВАС Академии относится:

5.2.1.1. утверждение состава Президиума ЕАГН на пятилетний срок;

5.2.1.2. определение Президента Академии;

5.2.1.3. определение вице-президентов;

5.2.1.4. определение состава ревизионной комиссии;

5.2.1.5. утверждение бюджета Академии;

5.2.1.6. утверждение структуры Академии;

5.2.1.7. принятие иных решений, не противоречащих настоящему Уставу.

5.2.2. Решения ВАС принимаются 2/3 голосов.

5.3. Наблюдательный органом Академии является – **Президиум Академии**.

Президиум Академии состоит из 26 человек в составе:

- Президента, 5 – вице-президентов (по одному от каждого Учредителя) и 20 членов Президиума (по 4-е от каждого учредителя Академии).

5.3.1. К исключительной компетенции Президиума Академии относится:

5.3.1.1. прием и исключение из членов Академии;

5.3.1.2. утверждение программ и планов работы Академии;

5.3.1.3. утверждение уставных документов структурных подразделений Академии;

5.3.1.4. утверждение премий, именные стипендий, почетных званий, почетных знаков и наград Академии;

5.3.1.5. создание научно-исследовательских, проектных институтов, научных, инженерных центров, научно-производственных объединений, фондов, отделений, филиалов Академии, горных конгрессов и других организационных структур;

5.3.1.6. утверждение Положений и внесение в них изменений;

5.3.1.7. принятие иных решений, не противоречащих настоящему Уставу.

5.3.2. Заседания Президиума Академии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

5.3.3. Президиум Академии правомочен принимать решения, когда на его заседании присутствуют более половины его членов.

5.3.4. Решения принимаются простым большинством голосов.

5.4. Исполнительным органом Академии является - **Президент**.

5.4.1. К исключительной компетенции Президента Академии относится:

5.4.1.1. выполнение уставных функций Академии;

5.4.1.2. председательствование на заседаниях Президиума Академии;

5.4.1.3. подписание решений Президиума Академии;

5.4.1.4. назначение Научного совета Академии;

5.4.1.5. без доверенности распоряжение средствами, финансами, имуществом Академии, заключение договоров, контрактов, трудовых соглашения, как с юридическими, так и физическими лицами в соответствии с действующим законодательством страны юридической регистрации Академии и настоящим Уставом;

5.4.1.6. формирование аппарата Академии, определение его структуры, штатного расписания, финансирования, утверждение должностных инструкций сотрудников Академии, решение вопросы их назначения и увольнения;

5.4.1.7. принятие решений об учреждении представительств и хозяйственных организаций;

5.4.1.8. назначение и освобождение от должности руководителей представительств и хозяйственных организаций;

5.4.1.9. создание рабочих комиссий, комитетов, секций, советов и иных общественных образований в рамках Академии, утверждение Положений о них и назначение руководителей;

5.4.1.10. представление Академии во взаимоотношениях с государственными и негосударственными органами, организациями, иными юридическими лицами;

5.4.1.11. подотчетен ОСУ, ВАС, Президиуму Академии;

5.4.1.12. организует созыв и проведение заседаний ОСУ, ВАС и Президиума Академии. Заседания ОСУ, ВАС и Президиума Академии допускается проводить в дистанционном режиме on-line;

5.4.1.13. осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Уставом.

5.5. **Вице-президенты Академии**:

5.5.1. Вице-президентами Академии являются представители Учредителя, ведущие координацию работ Академии в стране нахождения Учредителя;

5.5.2. Норма представительства – один вице-президент от каждого Учредителя.

5.5.3. Осуществляют руководство деятельностью Академии в рамках и объеме, определяемой Президентом Академии;

5.5.4. В период отсутствия Президента Академии, вице-президент страны юридической регистрации Академии, согласно приказа Президента, исполняет его обязанности в полном объеме.

5.6. **Научный Совет Академии:**

5.6.1. Действует на основании Положения, утверждаемого Президиумом Академии;

5.6.2. Назначается Приказом Президента Академии из Ученых в

странах нахождения Учредителей;

5.6.3. Определяет и координирует основные направления научной деятельности Академии;

5.6.4. Осуществляет рассмотрение программ и планов научных работ;

5.6.5. Проводит научные конкурсы и выдвигает членов Академии за научные труды, открытия, изобретения и выдающийся вклад в развитие горных наук и промышленности для присуждения различных премий, почетных званий и других отличий;

5.6.6. Координирует работу научного совета Академии главный ученый секретарь, назначаемый Президентом Академии;

5.6.7. Деятельность Главного ученого секретаря регламентируется Положением, утверждаемым Президиумом Академии.

5.7. **Ревизионная комиссия** является Контрольным органом.

5.7.1. Численный состав Ревизионной комиссии равен количеству Учредителей Академии.

5.7.2. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя, заместителя председателя и секретаря.

5.7.3. В обязанности входит контроль за ведением финансово-хозяйственной деятельности Академии.

5.7.4. Не реже одного раза в год проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Академии.

5.7.5. Итоги проведенных ревизий представляются ОСУ, ВАС и Президиуму Академии.

5.7.6. Члены Ревизионной комиссии назначаются по представлению членов ВАС Академии по принципу – одна страна-один представитель.

5.7.7. Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Президиума Академии.

5.8. **Наблюдатели**

В руководящие и исполнительные органы могут быть введены без права голоса в качестве наблюдателей - юридические лица, признающие Устав ЕАГН и принимающие участие в работе ЕАГН

6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

6.1. В соответствии с действующим законодательством Академия может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского, спортивного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.

6.2. В собственности Академии могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые

за счет средств Академии в соответствии с ее уставными целями.

6.3. Источниками формирования имущества и средств Академии являются:

6.3.1. Вступительные и членские взносы;

6.3.2. Добровольные взносы и пожертвования;

6.3.3. Поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий;

6.3.4. Доходы от предпринимательской деятельности;

6.3.5. Гражданско-правовые сделки;

6.3.6. Внешнеэкономическая деятельность;

6.3.7. Другие поступления, не запрещенные законодательством страны юридической регистрации Академии.

6.4. Субъектом права собственности имущества, созданного и (или) приобретенного для осуществления уставной деятельности, является Академия в целом. Никто из отдельных членов Академии не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Академии.

6.5. Доходы, получаемые Академией от предпринимательской деятельности, направляются на реализацию уставных задач и не могут перераспределяться между членами Академии.

6.6. Академия может совершать в отношении находящегося в собственности или ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие действующему законодательству страны юридической регистрации Академии, настоящему Уставу.

6.7. Академия может использовать свои средства на благотворительные цели.

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Деятельность Академии может быть прекращена путем ликвидации или реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) по решению Общего Собрания Учредителей, согласно Учредительному Договору.

7.2. При реорганизации Академии имущество и денежные средства переходят вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) по согласованию Учредителей Академии в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

7.3. После ликвидации Академии имущество и оставшиеся денежные средства Академии, после расчетов с бюджетом и кредиторами, направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества и денежных средств публикуется ликвидационной комиссией в печати.

7.4. Решение о ликвидации Академии направляется в зарегистрировавший ее орган для исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц.

7.5. В настоящий документ могут быть внесены изменения и дополнения с общего согласия Сторон.

7.6. Евразийская Академия Горных Наук открыта для присоединения к ней других Учредителей, разделяющих ее цели и принципы.

7.7. Любая Сторона может отказаться от участия в Академии, уведомив об этом в письменной форме других Участников не позднее, чем за 3 месяца до даты выхода.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

8.1. Изменения и дополнения в устав вносят по решению общего собрания участников. Изменения и дополнения в уставе Объединения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой регистрации.

Президент